



**AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ
ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİ**

AZ1007-Bakı şəhəri, Azadlıq prospekti, 72. Telefon: (99412) 404-42-81 Faks: (99412) 404-42-99
İnternet səhifəsi: www.justice.gov.az E-mail: notvva@justice.gov.az

"25" 01 2012 il

№ 05/13-10

**Azərbaycan Respublikası
Ədliyyə Nazirliyinin
dövlət notariat kontorlarına
və xüsusi notariuslara**

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə əsasən notariuslar tərəfindən yaşayış, qeyri-yasayış, habelə torpaq sahələrinin təqdim edilməsi üzrə sadələşdirilmiş verginin tutulması işinin təhlili göstərir ki, alqı-satqı müqavilələrində torpaq sahələri real olmayan kifayət qədər aşağı qiymətlə dəyərləndirilir.

Mülki Məcəllənin 211-ci maddəsinə uyğun olaraq mülkiyyət hüququna xitam verildikdə əmlak onun bazar qiymətinə əsasən qiymətləndirilir.

"Notariat haqqında" Qanunun 40-cı və 45-ci maddələrinə əsasən notariuslar təsdiq etdikləri əqdin məzmununun qanuna və tərəflərin həqiqi niyyətinə uyğunluğunu yoxlamalıdırlar. Əqdin məzmununun tərəflərin həqiqi niyyətinə uyğun olmaması notariat hərəkətinin aparılmasından imtina üçün əsasdır.

Göstərilənləri nəzərə alaraq alqı-satqı müqavilələrin rəsmiləşdirilməsi zamanı torpaq sahələrinin real bazar qiymətinin öyrənilməsi, həmçinin bu meyar nəzərə alınmaqla daşınmaz əmlak üzərində sərəncam verilməsi ilə bağlı müqavilələr üzrə pul vəsaitlərinin notariusun depozit hesabı vasitəsi ilə ödənilməsinə dair qanunvericiliyin tələbi bir daha nəzərinizə çatdırılır.

Notariat idarəsinin rəisi

Mehman Soltanov

05/2441-10

05/13-10

25.01.12

**Azərbaycan Respublikası
Ədliyyə Nazirliyinin
dövlət notariat kontorlarına
və xüsusi notariuslara**

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə əsasən notariuslar tərəfindən yaşayış, qeyri-yaşayış, habelə torpaq sahələrinin təqdim edilməsi üzrə sadələşdirilmiş verginin tutulması işinin təhlili göstərir ki, alqı-satqı müqavilələrində torpaq sahələri real olmayan kifayət qədər aşağı qiymətlə dəyərləndirilir.

Mülki Məcəllənin 211-ci maddəsinə uyğun olaraq mülkiyyət hüququna xitam verildikdə əmlak onun bazar qiymətinə əsasən qiymətləndirilir.

"Notariat haqqında" Qanunun 40-cı və 45-ci maddələrinə əsasən notariuslar təsdiq etdikləri əqdin məzmununun qanuna və tərəflərin həqiqi niyyətinə uyğunluğunu yoxlamalıdırlar. Əqdin məzmununun tərəflərin həqiqi niyyətinə uyğun olmaması notariat hərəkətinin aparılmasından imtina üçün əsasdır.

Göstərilənləri nəzərə alaraq alqı-satqı müqavilələrin rəsmiləşdirilməsi zamanı torpaq sahələrinin real bazar qiymətinin öyrənilməsi, həmçinin bu meyar nəzərə alınmaqla daşınmaz əmlak üzərində sərəncam verilməsi ilə bağlı müqavilələr üzrə pul vəsaitlərinin notariusun depozit hesabı vasitəsi ilə ödənilməsinə dair qanunvericiliyin tələbi bir daha nəzərinizə çatdırılır.

Notariat idarəsinin rəisi



Mehman Soltanov

